FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐÁP ÁN CHẤM BÀI

Nội dung	Điểm số
Câu 1: 1.Về thành lập doanh nghiệp: Về tư cách chủ thể, về vốn góp và phương thức góp vốn, ngành nghề đăng ký kinh doanh, trụ sở và tên doanh nghiệp. Cụ thể trong tình huống này về tư cách chủ thể: chủ DNTN không bị cấm thành lập công ty TNHH hai thành viên; góp vốn bằng tiền mặt là phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 35 LDN 2014 và thông qua biên bản giao nhận tài sản góp vốn theo điểm b Khoản 1 Điều 36 LDN 2014 2. Về tỉ lệ phần vốn góp: dự định mỗi thành viên góp 50% vốn điều lệ sẽ gặp khó khăn trong việc đưa ra các quyết định của HĐTV. Nên tư vấn cho KH theo hướng: tăng thêm số thành viên góp vốn, một thành viên góp ít hơn hoặc lựa chọn cơ chế quyết định nghiêng về phiếu của chủ tịch HĐTV và thay đổi luân phiên chức danh chủ tịch HĐTV trong một thời gian nhất định	1 điểm 1 điểm
Câu 2: 1.Tăng vốn điều lệ theo quy định tại Điều 68 LDN 2014: Tăng vốn góp của thành viên, tiếp nhận vốn góp của thành viên mới 2. Vay vốn Ngân hàng hoặc cá nhân, tổ chức khác bằng tiền mặt 3. Vay vốn thông qua hợp đồng cho thuê tài chính 4. Phát hành trái phiếu 5. Chuyển đổi thành công ty cổ phần để huy động vốn Ưu điểm của tăng vốn điều lệ: thủ tục nhanh và chủ động về phía công ty nhưng nhược điểm các thành viên phải có tiền hoặc tìm được thành viên có nhu cầu kinh doanh. Công ty không cần phải có tài sản bảo đảm và trả lãi hàng tháng như phương thức vay vốn. Ưu điểm của phương thức vay vốn so với các phương thức còn lại là khi công ty không có điều kiện để thực hiện được các phương thức còn lại thì phương thức sử dụng vốn vay là tối ưu. Nhược điểm: phải có tài sản bảo đảm và trả lãi hàng tháng.	1 đ 1 đ
Câu 1: Các nội dung chính khi xây dựng chiến lược quản lý tài sản trí tuệ: - Kiểm toán tài sản trí tuệ, xác định các tài sản trí tuệ hiện có Công ty Ích Nhân: ○ Thuốc cân bằng nội tiết, trẻ hóa, căng mịn da: sáng chế hoặc bí mật KD ○ Quy trình sản xuất thuốc: sáng chế ○ Hộp thuốc: kiểu dáng công nghiệp, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng ○ Ích Nhân: Tên thương mại, nhãn hiệu ○ Bảo Xuân: nhãn hiệu. - Xác lập quyền: đăng ký hoặc tự bảo vệ đối với từng tài sản trí tuệ ○ Sáng chế: đăng ký xác lập quyền ○ Bí mật kinh doanh: tự bảo vệ bằng cách biện pháp thích hợp ○ Kiểu dáng công nghiệp: đăng ký xác lập quyền ○ Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng: đăng ký/ko đăng ký	(2 điểm) 0,5 0,5

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn